

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת
אברהם בצלאל
יוסף טייב
ניסים ואטורי
בועז ביסמוט
אוריאל בוסו

פ/1372/25

הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (הוראות לעניין סככות המתנה בתחנות אוטובוס), התשפ"ג–2023
הוספת סעיף 71 ח 1. בפקודת התעבורה¹ (להלן – הפקודה), אחרי סעיף 71 יבוא :

"סככות המתנה 71 ח. (א) השר יקבע הוראות לעניין הקמה, תפעול ותחזוקה של סככות המתנה בתחנות אוטובוס, לשם הבטחת בטיחות ונוחות הנוסעים, ובכלל זה הוראות לעניין מקומות ישיבה בתחנות, הגנה על נוסעים מתנאי מזג האוויר, הקצאת מקום לשילוט ומידע לפי סעיף 71 ג והבטחת שדה ראייה רחב לכיוון הגעת האוטובוס.

(ב) תקנות לפי סעיף קטן (א) יותקנו בהתייעצות עם ארגונים העוסקים בקידום והנגשה של תחבורה ציבורית, עם בעלי רישיון להפעלת קו שירות לאוטובוס ועם נציגי רשויות מקומיות.

(ג) השר יבחן מעת לעת את הצורך בעדכון ההוראות לפי סעיף זה בהתאם לשינויים בצורכי הנוסעים.

(ד) אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח–1998.²

(ה) בסעיף זה –

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173.
² ס"ח התשנ"ח, עמ' 152.

"סככת המתנה" – סככה המשמשת למחסה עבור

הנוסעים הממתינים לאוטובוס ;

"תחנת אוטובוס" – תחום שבו אוטובוס עוצר לשם

העלאת נוסעים והורדתם, בהתאם למסלול

ההסעה שנקבע ברישיון קו השירות, למעט

מיתקן תחבורתי."

תיקון פקודת העיריות². בפקודת העיריות³, בסעיף 196, בסופו יבוא :

"ג) חוזה של עירייה למתן זיכיון להקמה, תפעול ואחזקה של סככות המתנה בתחנות אוטובוס, כהגדרתן בסעיף 71ח(ה) לפקודת התעבורה, טעון אישור שר התחבורה והבטיחות בדרכים."

תקנות ראשונות³. תקנות ראשונות לפי סעיף 71ח לפקודה, כנוסחו בחוק זה, יותקנו בתוך שנה מיום פרסומו של חוק זה.

תחולה⁴. הוראות לפי סעיף 71ח לפקודה, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, יחולו גם על סככות המתנה בתחנות אוטובוס שהוקמו לפני יום תחילתו של חוק זה.

ד ב ר י ה ס ב ר

סככות המתנה הן חלק בלתי נפרד משירות התחבורה הציבורית. באלפי תחנות האוטובוס בישראל ממתינים מדי יום מאות אלפי אנשים, אשר ממתינים בממוצע כ-16 דקות – זמן ארוך מאוד, שהופך ארוך עוד יותר כשרבים מהם נותרים ללא מקומות ישיבה, ללא מחסה מהשמש הקופחת או מהגשם, וללא שילוט ומידע מספקים. במקומות רבים בארץ תחנות אוטובוס המשרתות אנשים רבים מדי יום הן עמודות בלבד. במקומות אחרים האחריות על תחזוקת תחנות האוטובוס הופרטה, והן מעוצבות כך שישרתו קודם כל את צרכי המפרסמים, על חשבון נוחות המשתמשים.

כיום אין הסדרה חוקית להקמה ותחזוקה של סככות המתנה בתחנות אוטובוסים, ואל מול המצב הקיים עולה הצורך בפיקוח נוסף על הנושא.

לפיכך, מוצע לתקן את פקודת התעבורה ולקבוע הוראות לעניין זה. לפי המוצע, שר התחבורה והבטיחות בדרכים יהיה מוסמך לקבוע הוראות לעניין הקמה, תפעול ותחזוקה של סככות המתנה בתחנות אוטובוס, באופן שמיקומן יבטיח את בטיחות ונוחות הנוסעים, תוך הגברת הבקרה מצד השר על נושא זה.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים ושתיים ועל שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי

חברת הכנסת תמר זנדברג (פ/538 ; פ/1826/23), ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת מוסי רז (פ/1321/24), על ידי חברת הכנסת גילה גמליאל (פ/1963/24), על ידי חבר הכנסת ווליד טאהא וקבוצת חברי הכנסת (פ/2143/24) ועל ידי חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין וקבוצת חברי הכנסת (פ/2382/24), ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת ווליד טאהא וקבוצת חברי הכנסת (פ/847/25).

הצעת החוק זהה לפ/2382/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט"ז בטבת התשפ"ג (09.01.2023)

³ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197.